

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3192/2532

นาง จริยา แก้ว ใส
นาง นวลเนตร นนท์ตุ ล

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 23

ทนายจำเลยได้รับว่าความมาแต่ต้น มีรายละเอียดคำเบิกความของพยานโจทก์ และพยานจำเลยทั้งหมดพร้อมคำพิพากษา กับเอกสารในคดีตามที่ทนายจำเลยได้ยื่น คำร้องขอคัดสำเนาไว้เพื่อใช้ศึกษาประกอบในการอุทธรณ์ ทั้งรูปคดีไม่ได้มีความสลับ ซับซ้อนเป็นพิเศษถึงกับจะเป็นเหตุให้ทนายจำเลยศึกษารายละเอียดและข้อเท็จจริง ไม่ทัน นับแต่จำเลยแจ้งความประสงค์จะอุทธรณ์ ทนายจำเลยก็ยังมีเวลาอีก 3 วันที่ จะทำอุทธรณ์ได้ทัน ข้ออ้างของทนายจำเลยตามคำร้องขอขยายระยะเวลายื่นอุทธรณ์ ออกไปอีก 7 วันที่ว่า จำเลยเพิ่งติดต่อทนายความได้และแจ้งความประสงค์จะ อุทธรณ์ จึงถือไม่ได้ว่าเป็นพฤติการณ์พิเศษอันศาลจะพึงขยายระยะเวลาการยื่น อุทธรณ์ให้จำเลยได้.

คดีสืบเนื่องจากโจทก์ฟ้องขอให้จำเลยชำระหนี้เงินกู้ ศาลชั้นต้นพิพากษาให้ จำเลยชำระเงินแก่โจทก์ตามฟ้อง ต่อมาทนายจำเลยยื่นคำร้องว่าจำเลยเพิ่งติดต่อ ทนายความได้ จึงไม่สามารถทำอุทธรณ์ยื่นต่อศาลได้ทันภายในกำหนดอุทธรณ์ ขอ

อนุญาตขยายเวลายื่นอุทธรณ์ไปอีกเจ็ดวัน ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่าไม่มีเหตุตาม
กฎหมายไม่อนุญาตให้ขยายเวลาอุทธรณ์

จำเลยอุทธรณ์ขอขยายเวลายื่นอุทธรณ์ต่อไปอีกเจ็ดวัน

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน ค่าฤชาธรรมเนียมชั้นอุทธรณ์ให้เป็นพับ

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า เห็นว่า ทนายจำเลยได้รับเป็นทนายให้จำเลยมาตั้งแต่ต้น
เริ่มแต่ยื่นคำให้การ เมื่อศาลชั้นต้นพิพากษาแล้วในวันที่ 7 มกราคม 2530 ทนาย
จำเลยยังได้ยื่นคำร้องขออนุญาตถ่ายหรือคัดคำเบิกความของพยานโจทก์และพยาน
จำเลยทั้งหมดพร้อมคำพิพากษาและเอกสารในคดีเพื่อศึกษาประกอบในการอุทธรณ์
ต่อมาในวันที่ 19 มกราคม 2530 ซึ่งเป็นวันครบกำหนดยื่นอุทธรณ์ ทนายจำเลยคน
เดิมนั้นเองได้ยื่นคำร้องขอขยายระยะเวลายื่นอุทธรณ์ออกไปอีก 7 วันอ้างเหตุว่า
จำเลยเพิ่งติดต่อทนายความได้เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2530 และแจ้งความประสงค์จะ
อุทธรณ์ เมื่อทนายจำเลยได้รับว่าความมาแต่ต้นมีรายละเอียดคำเบิกความของพยาน
โจทก์และพยานจำเลยทั้งหมดพร้อมคำพิพากษาและเอกสารในคดี รูปคดีมิได้มีความ
สลับซับซ้อนเป็นพิเศษถึงกับจะเป็นเหตุให้ทนายจำเลยศึกษารายละเอียดและข้อเท็จ
จริงไม่ทันนับแต่จำเลยแจ้งความประสงค์จะอุทธรณ์ ทนายจำเลยก็ยังมีเวลาอีก 3 วัน
ที่จะทำอุทธรณ์ได้ทัน ข้ออ้างของทนายจำเลยตามคำร้อง เช่นนี้ยังถือไม่ได้ว่าเป็น
พฤติการณ์พิเศษอันศาลจะพึงขยายระยะเวลาการยื่นอุทธรณ์ให้จำเลยได้ ที่ศาล
อุทธรณ์พิพากษายืน ไม่อนุญาตตามคำร้องของทนายจำเลยนั้น ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วย
ฎีกาจำเลยฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน โจทก์ไม่แก้ฎีกาจึงไม่กำหนดค่าทนายความให้.

(ศิลปชัย มัทธูรศ-สุพจน์ นาถะพินธุ-วิศิษฐ์ ลิมานนท์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ